

INTERVENÇÃO AMBIENTAL DE BAIXO IMPACTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP

REQUERENTE:

DANIEL CARVALHO

BOM SUCESSO/MG – MARÇO DE 2024

PROJETO DE INTERVENÇÃO DE BAIXO IMPACTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE



PUP – PLANO DE UTILIZAÇÃO PRETENDIDA



APRESENTAÇÃO

O presente projeto destina-se a apresentar o requerimento de intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, localizada na borda limítrofe do Lote 10, Quadra 87, Setor 09, localizado na rua das Palmeiras nº 210, Murano Loteamento Náutico, distrito de Macaia, neste município de Bom Sucesso – MG.

Para tanto, no dia 11 de março de 2024 foi realizada uma visita técnica pela equipe da Junqueira Engenharia - Soluções Inteligentes, visando conhecer as condições *in loco* e verificar os possíveis impactos das intervenções que são propostas nesse PUP e quais as compensações ambientais necessárias de acordo com a legislação federal, estadual e municipal vigente.

Vale salientar que a Junqueira Engenharia é a empresa de consultoria responsável pela apresentação deste projeto, tendo como responsável técnico o Eng. José Alves Junqueira Júnior, PhD em Recursos Hídricos.

JUNQUEIRA ENGENHARIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EQUIPE TÉCNICA

JOSE ALVES
JUNQUEIRA
JUNIOR:0289
4313608

Assinado de forma
digital por JOSE
ALVES JUNQUEIRA
JUNIOR:02894313608
Dados: 2024.03.25
10:56:15 -03'00'

José A. Junqueira Alves
Eng. Civil – Eng. Agrícola, Dr. em Recursos Hídricos
CREA MG 280481

Sumário

1 – REQUERIMENTO	6
2 – OBJETIVO	6
3 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	6
4 - DOCUMENTAÇÃO.....	11
4.1 Documentos pessoais.....	11
4.2 Documento de posse do imóvel – Contrato de Compra e Venda	12
4.3 Documento de posse do imóvel – Certidão de Numeração	20
5. PLANO DE UTILIZAÇÃO PRETENDIDA - PUP	21
5.1 Informações gerais.....	22
5.2 Caracterização física do local	22
5.3 Intervenções de baixo impacto na APP	24
5.3.1 Objetivos e justificativas das intervenções	24
5.3.2 Intervenções solicitadas	25
5.3.3 Construção de píer	25
5.3.4 Construção de passarela de acesso ao píer	26
5.3.5 Construção de alambrado nas laterais	27
5.3.6 Construção de rampa de lançamento de embarcações	28
5.3.7 Construção de enrocamento na margem	28
5.3.8 Construção de casa de bomba para irrigação.	30
5.3.9 Substituição da pastagem por grama esmeralda	30
5.3.10 Perfuração poço para captação de água subterrânea.....	32
5.3.11 Construção de quiosque e caramanchão.	32
5.3.12 Construção de área para prática de esportes (futebol e beach tênis).	33
5.4 Resumo das intervenções de baixo impacto.....	34
5.5 Medidas compensatórias propostas.....	35
5.6 Anotação de responsabilidade técnica - ART	37

Lista de Tabelas

Tabela 1: Informações gerais.....	22
Tabela 2: Tabela de compensação da DN CODEMA 02/2019	34
Tabela 3: Tabela de compensação das intervenções	34

Lista de Figuras

Figura 1: Unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos do rio Grande – GD2..	23
Figura 2: Localização do terreno.	23
Figura 3: Possível localização geográfica da construção do píer.	26
Figura 4: Possível localização geográfica do acesso ao píer.	27
Figura 5: Localização geográfica dos alambrados que deverão ser implantados.	27
Figura 6: Local onde será possivelmente será edificada a rampa de lançamento de embarcações.	28
Figura 7: Local onde será edificado o muro de contenção de processos erosivos.....	29
Figura 8: Exemplo de enrocamento que será edificado.	29
Figura 9: Local onde será construída casa de bomba para irrigação.	30
Figura 10: Vegetação existente no local.....	31
Figura 11: Local onde será construída casa de bomba para irrigação.	32
Figura 12: Imagens ilustrativas do quiosque (a) e caramanchão (b).	33
Figura 13: Imagens ilustrativas da localização da quadra de beach tênis e do minicampo de futebol.....	33

1 – REQUERIMENTO

Ao Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (CODEMA), e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aos cuidados da Sr. Rafael Martins de Almeida Silva, presidente do Conselho e secretário municipal de meio ambiente.

Prezado secretário municipal de meio ambiente:

Eu, Daniel Carvalho, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Afonso Pedro da Silva, 348, Jardim das Magnólias, município de Lavras-MG, CEP 37.205-274, portador do CPF 005.820.976-06 e cédula de identidade M-7.938.470, venho muito respeitosamente à presença deste Conselho para fins de **solicitação de intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) para atividade de baixo impacto ambiental.**

Este Plano de Utilização Pretendida (PUP) com requerimento de intervenção em APP foi realizado com base na legislação ambiental vigente, considerando os dispositivos legais citados a seguir.

2 – OBJETIVO

Obter autorização, junto à secretaria municipal do meio ambiente da prefeitura municipal de Bom Sucesso-MG, para intervenção em APP objetivando a construção de um enrocamento (muro de contenção), rampa de acesso, construção de passarela, construção de píer, perfuração de poço, alambrado nas laterais, construção de casa de bomba para irrigação, casa de barco e regularização da substituição de cobertura vegetal de gramíneas no Lote 10 da Quadra 87, Setor 09, localizado na rua das Palmeiras nº 210, Murano Loteamento Náutico, distrito de Macaia, neste município de Bom Sucesso – MG.

3 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Segundo o Código Florestal Brasileiro (Lei Federal nº 12.651/2012), área de preservação permanente é definida como:

Art. 3º [...]

II - Área de preservação permanente: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012).

Nesse sentido, a Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado de Minas Gerais, e faz referência a utilização da APP para atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, definindo estas atividades no Art. 3º, *ipsis litteris*:

Art. 3º Para os fins desta Lei, consideram-se:

III - atividade eventual ou de baixo impacto ambiental:

b) a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a regularização do uso dos recursos hídricos ou da intervenção nos recursos hídricos;

d) a construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;

f) a construção e manutenção de cercas, aceiros e bacias de acumulação de águas pluviais;

m) outra ação ou atividade similar reconhecida como eventual e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente ou do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam.

No caso da alínea “m” do inciso III do art. 3º da Lei nº 20.922 citada acima, a fim de estabelecer as demais atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental para fins de intervenção em área de preservação permanente, a Deliberação Normativa COPAM Nº 236,

de 02 de dezembro de 2019 (DN 236) pontua as seguintes intervenções em APP para atividades eventuais ou de baixo impacto, sendo:

Art. 1º – Ficam estabelecidas as seguintes atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental para fins de intervenção em área de preservação permanente:

III – poços manuais ou tubulares para captação de água subterrânea, com laje sanitária de até 4m² (quatro metros quadrados), desde que obtida a autorização para perfuração quando couber, e que não haja supressão de fragmento de vegetação nativa, inclusive para abertura de estradas de acesso;

VII - travessias, bueiros e obras de arte, como pontes, limitados a largura máxima de 8m (oito metros), alas ou cortinas de contenção e tubulações, em áreas privadas;

VIII – rampas de lançamento, piers e pequenos ancoradouros para barcos e pequenas estruturas de apoio, com ou sem cobertura, limitados a largura máxima de 12m (doze metros), desde que não haja supressão de fragmento de vegetação nativa;

Ainda merece destaque que a DN 236 pontua as condições para intervenção em APP para atividades eventuais ou de baixo impacto, sendo:

Art. 4º – A intervenção em área de preservação permanente para atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental não poderá comprometer as funções ambientais desses espaços, especialmente:

I – a estabilidade das encostas e margens dos corpos de água;

II – os corredores ecológicos formalmente instituídos;

III – a drenagem e os cursos de água intermitentes;

IV – a manutenção da biota;

V – a regeneração e a manutenção da vegetação nativa nas áreas de preservação permanente nas quais não haverá intervenção; e

VI – a qualidade das águas.

Conforme as diretrizes do ordenamento territorial estabelecido no Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial (PACUERA) da Usina Hidrelétrica do Funil, os níveis de água normal e de montante do reservatório se encontram na cota 808,00 e o NA máximo *maximorum* na cota 810,70m. Cabe destacar que de acordo com o parágrafo único da Lei Estadual n.º 20.922/2013, em seu artigo 22:

“Para os reservatórios de que trata o caput que foram registrados ou que tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados antes de 24 de agosto de 2001, a faixa da APP será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.” (UHE FUNIL, 2016).

Ou seja, mediante a lei supracitada pode-se definir a faixa de APP como sendo 2,70 metros em medida vertical.

No âmbito municipal citamos o artigo 1º da Lei Municipal n.º 3.403/2014 de 16 de outubro de 2014, que define como área de expansão urbana do Distrito de Macaia, no município de Bom Sucesso, toda a região lindeira à represa da Usina Hidrelétrica do Funil, em uma faixa de 1.000 metros da Cota 808, do nível operacional da Usina Hidrelétrica do Funil, até a divisa do Município de Perdões.

Isto posto, recorre-se a DELIBERAÇÃO NORMATIVA CODEMA Nº 02/2019 DE 13 DE MARÇO DE 2019, que dispõe sobre compensação ambiental para supressão de vegetação de porte arbóreo e intervenção em APP, decorrente de Processo de Licenciamento Ambiental, no âmbito do município de Bom Sucesso-MG, sobretudo o Art. 2º, *ipsis litteris*:

Art. 2º- Para efeitos desta deliberação, entende-se por:

I – Área Urbana: aquela definida legalmente pelo poder público com a existência de infraestrutura urbana;

V – Intervenção em APP: qualquer tipo de intervenção como impermeabilização, uso, edificações, movimento de terra ou supressão de vegetação, em área legalmente definida como de preservação permanente pela legislação em vigor;

Mencionamos ainda o DECRETO 47749 DE 11/11/2019, que dispõe sobre os processos de autorização para intervenção ambiental e sobre a produção florestal no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, que aponta em seu Art. 17 o seguinte, *ipsis litteris*:

Art.17 – A intervenção ambiental em APP somente poderá ser autorizada nos casos de utilidade pública, de interesse social e de atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, devendo ser comprovada a inexistência de alternativa técnica e locacional.

Por fim deve-se reiterar que a DN 236 regulamenta o disposto na alínea “m” do inciso III do art. 3º da Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, para estabelecer demais atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental para fins de intervenção em área de preservação permanente e dá outras providências.

Nesse contexto, o presente projeto apresenta um estudo técnico justificando a intervenção ambiental pretendida em área de APP. Em consonância com o Capítulo II da DELIBERAÇÃO NORMATIVA CODEMA Nº 02/2019 DE 13 DE MARÇO DE 2019, apresento a seguir a documentação exigida e solicito a análise pela secretaria de meio ambiente.

4 - DOCUMENTAÇÃO

4.1 Documentos pessoais



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: DANIEL CARVALHO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: M7938470 SSP MG

CPF: 005.820.976-06 DATA NASCIMENTO: 05/05/1978

FILIAÇÃO: WANDERLEI DOMINGOS DE CARVALHO LHO
MARLENE SOUZA CARVALHO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HABIL: AE

Nº REGISTRO: 01791880290 VALIDADE: 23/04/2031 1ª HABILITAÇÃO: 12/12/1996

OBSERVAÇÕES: EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: LAVRAS, MG DATA EMISSÃO: 26/04/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

30589716334
MG592348024

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2194677688

4.2 Documento de posse do imóvel – Contrato de Compra e Venda



QUADRO RESUMO

LOTE: 10	QUADRA: F	CÓDIGO: 10/F
COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES: <u>DANIEL CARVALHO</u>, brasileiro, empresário, CPF 005.820.976-06, RG M 7.938.470 SSP/MG, nascido em 05/05/1978, filiação: Wanderlei Domingos de Carvalho e Marlene Souza Carvalho, casado com <u>JOYCE DORIA RODRIGUES</u>, brasileira, professora universitária, CPF 056.417.826-88, RG MG11.984.101 SSP/MG, nascida em 29/04/1982, filiação: Andre Luiz Rodrigues e Miriam Doria Sousa Rodrigues, ambos residentes e domiciliados à Rua Afonso Pedro da Silva, 348, Jardim das Magnólias, Lavras, MG, CEP 37205-274, telefone (35)99112-4021, email: danielnaja@hotmail.com ; Os PROMITENTES VENDEDORES, vendem ao(s) COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES) o lote acima descrito, com área de 812,00 m², matrícula 26.741, SRI Bom Sucesso-MG, com as seguintes medidas e confrontações: FRENTE: 20,00m c/ Rua Projetada 01 LADO DIREITO: 40,60m com lote 11 LADO ESQUERDO: 40,60m com lote 09 FUNDOS: 20,00m com APP		

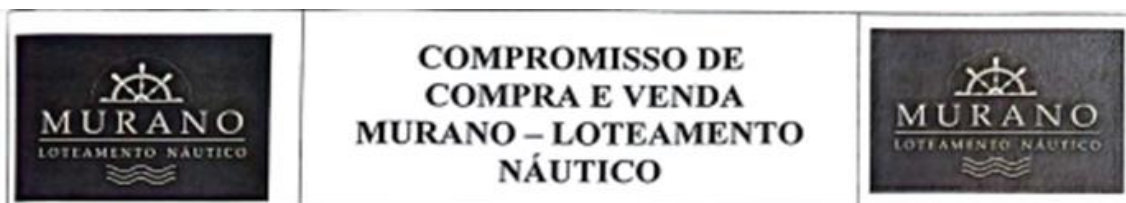
PREÇO: O valor certo e ajustado da referida compra e venda é de R\$ 385.160,00 (Trezentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta reais), que serão pagos no domicílio do comprador, nas seguintes condições:

- Entrada ou sinal do negócio, efetuada a título de arras: R\$ 29.600,00 (Vinte e nove mil e seiscentos reais) em 07/08/2023, representados por depósito bancário, Banco Bradesco, Agência 1890, Conta corrente nº 24763-4 de titularidade da Vendedora Murano Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ sob nº 30.491.615/0001-29, os quais após a compensação, liquidação e confirmação do pagamento, darão direito ao Comprador da quitação do pagamento da entrada.
- Restante: R\$ 355.560,00 (Trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais), divididos em 60 (Sessenta) parcelas ou prestações mensais de R\$ 5.926,00 (Cinco mil, novecentos e vinte e seis reais), com o 1º vencimento em 10/09/2023 e assim sucessivamente, atualizadas monetariamente conforme estipulado na Cláusula Terceira e seus parágrafos.
- Demais condições estabelecidas no presente instrumento contratual.

Pelo presente instrumento particular, de um lado JC ELIAS IMÓVEIS LTDA EPP., estabelecida à Rua – Pedro de Oliveira, 91 – Ijaci - MG, devidamente registrada no CNPJ nº 18.826.765/0001-40 e Inscrição Estadual: ISENTA, representada pelo seu sócio José Carlos Elias, brasileiro, casado, empresário, CPF 039.002.741-34, RG 433.251 SSP/GO e/ou Luciene Aparecida de Carvalho Elias, brasileira, casada, empresária, CPF 033.424.576-19, RG MG-7.469.616 SSP/MG, ambos residentes e domiciliados à Rua Pedro de Oliveira, 91, Centro, Ijaci-MG, proprietária de 18,70% (dezoito vírgula setenta por cento) do imóvel, MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 30.491.615/0001-29, com sede Sítio Gordura, Bairro Zona Rural, Bom Sucesso -MG, representada por seus sócios Carlos Lindomar de Sousa, brasileiro, advogado, CI M-5.897.373 SSP/MG, CPF 916.423.106-20, casado, residente e domiciliado na Rua Firmino Sales, nº 270, Bairro Centro, Lavras – MG e/ou Nasser Abdallah Zorkot,

Helena Nasser
Pia...

Abel
Pia...



brasileiro, cirurgião dentista, CI MG- 10.125.794 SSP-MG, CPF 843.894.786-72, casado, residente e domiciliado na Alameda dos Ipês, nº 172, Bairro Jardim das Palmeiras, Lavras -MG, proprietária de 36,30% (trinta e seis vírgula trinta por cento) do imóvel e HÉLIO NAVES, brasileiro, fazendeiro, CI nº 802.317, CPF 310.490.366-20, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Gislene Machado da Silva Naves, brasileira, do lar, portadora do RG MG-6.709.797 SSP/MG, CPF de nº 852.029.246-15, residentes e domiciliados no lugar denominado no lugar denominado Sítio Gordura, zona rural do município de Bom Sucesso, MG, proprietário de 45% (quarenta e cinco por cento) do imóvel, e, de outro lado, o(a,s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)**, devidamente qualificado(s) no **QUADRO RESUMO**, que faz parte integrante do presente instrumento, havendo previamente expressado o interesse em promover o negócio nos termos deste contrato, têm entre si justos e contratados o que segue e se obrigam a cumprir por si, seus herdeiros e sucessores, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OS PROMITENTES VENDEDORES são senhores e legítimos possuidores, livre e desembaraçada de todos e quaisquer ônus, inclusive hipotecas, de uma gleba de terras com 20.14.13ha vinte hectares quatorze ares e treze centiares) constituído pela gleba nº 01, desmembrada de área maior, situado no lugar denominado Sítio Gordura, município de Bom Sucesso - MG, conforme certidão de matrícula 6.076, Ficha 01 do Cartório de Registro de Bom Sucesso – MG.

CLÁUSULA SEGUNDA: Obteve da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso – MG, a aprovação do loteamento, conforme Decreto nº 3.424/2018 de 05 de Novembro de 2018 e devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Bom Sucesso – MG, na matrícula nº R-3-26.076-Protocolo nº 98.267 em 4 de Janeiro de 2019.

) Os lotes serão dotados das seguintes melhorias:

Rede de água potável;
Rede de água pluvial;
Fossa Séptica*
Pavimentação asfáltica;
Meio fio e sarjeta;
Rede de energia elétrica;

as melhorias acima correrão por conta dos Promitentes Vendedores, exceto a *fossa séptica que é de responsabilidade dos compradores que se comprometem a executá-la às suas expensas.

Parágrafo Primeiro:

prazo para conclusão das obras de infra-estrutura do loteamento é de 48(quarenta e oito) meses, a contar da data registro do empreendimento, 24/01/2019.

Parágrafo Segundo:

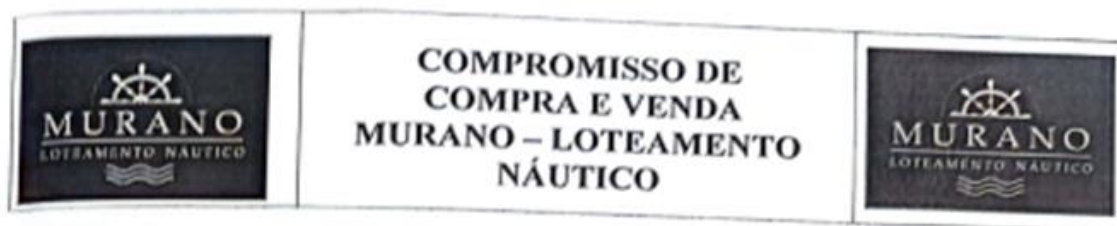
será admitida uma tolerância de 120 (cento e vinte) dias no prazo acima estabelecido, salvo motivos de força maior ou outros que impeçam o andamento normal das obras.

Conforme Decreto Municipal nº 3691/2020, datado de 04.12.2020 o loteamento foi declarado concluído e liberado para construções.

CLÁUSULA TERCEIRA: O preço e o saldo devedor, para o fim da manutenção do equilíbrio econômico financeiro deste contrato, serão atualizados anualmente e cumulativamente, ou na menor periodicidade que vier prevista em lei, e será contado a partir do dia primeiro do mês de assinatura deste contrato, conforme variação

Heli Naves
Gislene

[Assinatura]



lo IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) publicado pela Fundação Getúlio Vargas. Os valores das parcelas, para efeito de pagamento, serão expressos em reais, e serão corrigidas pelo IGP-M, na forma desta cláusula.

A forma para aplicação do reajustamento como acima previsto terá como valor base o índice de dois meses anteriores à data da assinatura deste contrato, e, da mesma forma o índice de dois meses anteriores à data do efetivo cumprimento da obrigação. Sendo que o índice de reajuste será obtido pela divisão desse valor pelo valor base.

lão dispondo do valor do índice na data de cobrança da obrigação, o pagamento será efetuado em caráter provisório, utilizando-se neste caso, um valor estimado, com acerto da diferença, se houver, no mês subsequente.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese da extinção ou inaplicabilidade do índice pactuado, serão utilizados como substitutos, pela ordem:

INCC - Índice Nacional da Construção Civil da Fundação Getúlio Vargas;
IGP - Índice Geral de Preços (Fundação Getúlio Vargas).

Parágrafo Segundo: Não obstante a prevalência do acima disposto, na eventualidade dos PROMITENTES VENDEDORES vierem a estar impossibilitados de aplicar os reajustes devidos, em consequência de medidas legais ou judiciais, as partes desde já pactuam que as prestações e o saldo devedor continuarão sendo reajustados como antes previsto, e as parcelas de reajuste que por ventura deixarem de ser liquadas às prestações serão corrigidas e incorporadas, de uma única vez, na primeira prestação que se vencer após a revogação da medida que impossibilitou a aplicação dos reajustes previstos.

Parágrafo Terceiro: As partes expressamente reconhecem que:

A manutenção dos reajustes aqui pactuados ao longo de toda a vigência deste instrumento e dos que o sucederem, **É CONDIÇÃO ESSENCIAL DO NEGÓCIO**, necessário ao seu equilíbrio econômico;
O presente instrumento representa um **ATO JURÍDICO PERFEITO**, é de vontade entre as partes, **NÃO SENDO VIR A SER PREJUDICADO POR LEGISLAÇÃO POSTERIOR**, tal como dispõe a Constituição Federal, art. 5º inciso XXXVI.

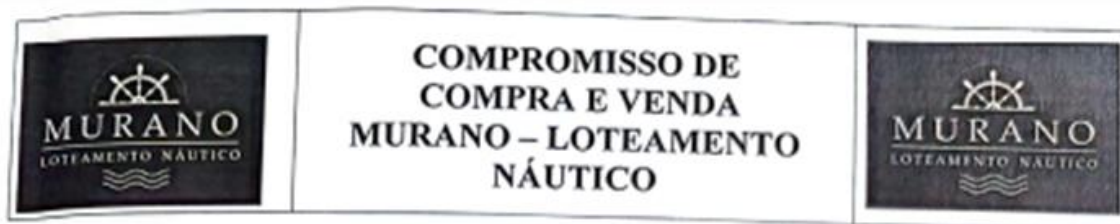
CLÁUSULA QUARTA: Caso fique comprovado de forma inequívoca, através de métodos de cálculo econômicos financeiros oficialmente reconhecidos, a ocorrência de desequilíbrio contratual, em nível superior à variação dos índices oficiais, provocando a desvalorização do valor do Real e o consequente desequilíbrio contratual, em período de tempo não menor a 01 (um) ano, hipótese que se enquadra na disposição contida no artigo 393 do Código Civil, deverão os **PROMITENTES VENDEDORES**, incluir no valor do Contrato os juros apurados a esse título, para cobranças após o decurso do período de atualização estipulado nesta cláusula, garantindo, assim, o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

uir-se-ão na hipótese retro descrita os valores eventualmente expurgados por atos governamentais, principalmente aqueles que ocorrerem em virtude da mudança do padrão monetário nacional ou da extinção de índices de atualização monetária que vise manter a inflação a zero por força de congelamento ou outro artifício condizente com as condições de mercado, na época do fato.

rendo as hipóteses acima mencionadas, os **PROMITENTES VENDEDORES** expedirão aviso(s) para o **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** demonstrando, de forma detalhada, as variações

Helena Noy
Cyrene

[Signature]
[Signature]



paradas e facultando ao(s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** a liquidação desses valores antes de vencido o período de atualização contratualmente fixado.

ica ainda, acordado entre as partes contratantes, que expressamente adotam no cumprimento de suas obrigações, o princípio do equilíbrio econômico-financeiro, abrigado no referido artigo 7º da Lei nº 8.880/94, que a estabilização do poder aquisitivo da moeda de curso legal no País, de forma a permitir a plena satisfação das obrigações das partes, ou seja, permitir aos **PROMITENTES VENDEDORES** a realização das obras de infraestrutura prometidas e ao(s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** a efetivação dos pagamentos devidamente atualizados, de forma a não causar distorções nos preços relativos em relação àquelas obras e serviços de obrigação dos **PROMITENTES VENDEDORES**, elencados neste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA: Em caso de atraso no pagamento das prestações, o(a,s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)**, deverá pagar multa de 2% (dois por cento), juros ao mês, ou fração, correção monetária e demais encargos da cobrança, sobre o débito vencido.

Parágrafo Primeiro: Fica estipulado que a entrada efetivada é tida como sinal do negócio e princípio de pagamento, a título de arras, sendo que à parte que der causa à rescisão contratual perdê-la-á em proveito da parte inocente, nos precisos termos do art. 417 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Segundo: O presente instrumento contratual é celebrado sob a condição expressa de sua revogabilidade e irretratabilidade e na hipótese de rescisão do contrato por falta do **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** no pagamento das prestações ajustadas, este responderá pelo pagamento de uma multa penal de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo de indenização pelas perdas e danos sofridos, consubstanciados em custos administrativos da operação, juros de financiamento, honorários de corretagem, tributos e custos de cobrança, bem como da perda do sinal do negócio, sendo permitido aos **PROMITENTES VENDEDORES** a retenção de quantia suficiente para compensar a multa penal, as perdas e danos, bem como a entrada do negócio, valendo o presente instrumento como título executivo extrajudicial nos termos da lei.

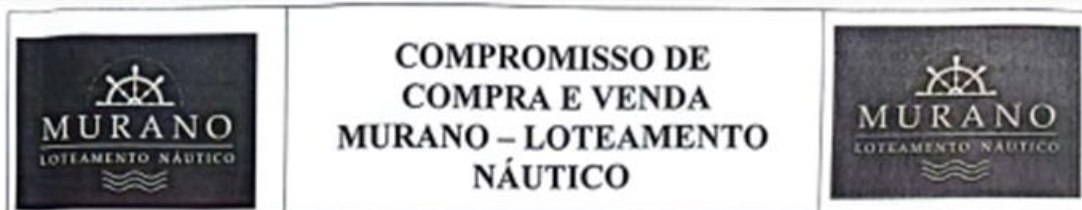
Parágrafo Terceiro: Fica convencionado pelas partes que a falta de pagamento pelo **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** de mais de 03 (Três) parcelas é causa para a rescisão do contrato, por sua culpa, podendo os **PROMITENTES VENDEDORES**, segundo seu interesse, notificá-lo da rescisão do contrato dos **PROMITENTES VENDEDORES** em receber prestações atrasadas e importar em novação ou quiescência para casos idênticos e futuros.

Parágrafo Quarto: Quando o pagamento de qualquer parcela do preço for efetuado através de cheque, a dívida receberá a respectiva quitação com o recebimento do valor na agência sacada, via confirmação de compensação bancária.

CLÁUSULA SEXTA: Os **PROMITENTES VENDEDORES** se comprometem a outorgarem a escritura definitiva do imóvel para o(a,s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)**, após a obtenção da competente Certidão de Conclusão do Loteamento, emitida pela Prefeitura local, e desde que estejam satisfeitas as obrigações aqui assumidas, correndo por conta do(a,s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** todas as despesas decorrentes do ato, inclusive certidões, desmembramentos, despesas de registros, impostos de transmissão, lavratura da escritura, etc., de modo que o preço estipulado no Quadro anexo seja liquidado e desonerado de quaisquer encargos para os **PROMITENTES VENDEDORES**.

Theli Kay
Eislene

Assinatura



Parágrafo Primeiro: Caberá ainda ao(s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** o pagamento de todos os tributos inclusive o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU ou qualquer outro que venha incidir sobre o lote de terreno prometido em compra e venda neste instrumento, a partir da data de assinatura deste, mesmo que lançados em nome dos **PROMITENTES VENDEDORES**.

Parágrafo Segundo: Se para salvaguardar seus direitos os **PROMITENTES VENDEDORES** tiverem que pagá-los, além das sanções fiscais e tributárias, responderá(ão) o(s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)**, por juros e multas, correções monetária e demais acréscimos legais, sobre a respectiva quantia, e que deverá(ão) ser pago pelo(s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)**, juntamente com a primeira prestação vencida ou a vencer. Sendo que fica permitido os **PROMITENTES VENDEDORES** condicionar a assinatura da escritura definitiva do imóvel ao reembolso do tributo eventualmente por si pago, devidamente corrigido monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês, contados do efetivo desembolso.

Parágrafo Terceiro: Decorrido o prazo de 06(seis) meses do pagamento da totalidade do preço avençado e do cumprimento de todas as obrigações aqui assumidas sem que o(s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** procure(m) os **PROMITENTES VENDEDORES** para receber(em) a escritura definitiva da venda do lote ora compromissado, será(ão) ele(s) notificado(s) para receberem essa escritura, em dia, local e hora que forem designados. Em caso de não atendimento da notificação, ficará(ão) o(s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** sujeito(s) a medidas judiciais que os **PROMITENTES VENDEDORES** vierem tomar em seu benefício.

CLÁUSULA SÉTIMA: O(a,s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** declara(m) que conhece(m) plenamente o plano de loteamento a ser executado, bem como (s) seu(s) lotes(s) de terreno e que o recebe(m) dos **PROMITENTES VENDEDORES** devidamente demarcado(s), na conformidade das especificações constantes do projeto, que foram colocadas ao seu inteiro conhecimento, entrando na posse do mesmo, na data da assinatura do presente instrumento, tendo a partir de então, 30 (trinta) dias de prazo para reclamar qualquer irregularidade nas medidas ou colocação dos marcos demarcatórios, sob pena de não o fazendo, considerar-se tais serviços entregues e aceitos.

Caso haja reclamação, a mesma deverá ser dirigida aos **PROMITENTES VENDEDORES**, por escrito e entregue por meio de protocolo.

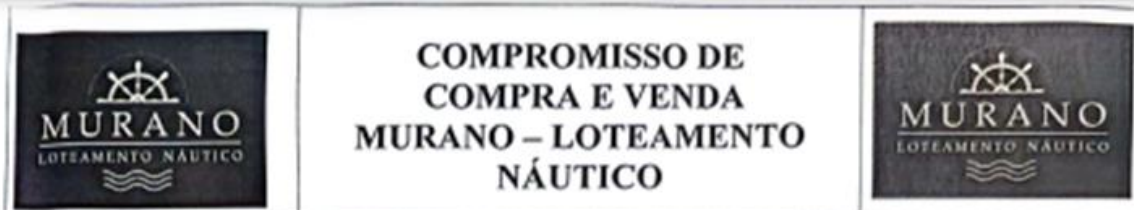
A partir do recebimento do lote o(a,s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** estará(ão) autorizado(s) a realizar(em) as construções e benfeitorias que desejar, desde que obedecidas as disposições contidas na legislação municipal, estadual e federal, inclusive obedecendo as normas das concessionárias de água e esgoto e de energia elétrica. O **COMPROMISSÁRIO (A,S) COMPRADOR(A,ES)** confirma no recebimento do lote que este é entregue em perfeitas condições de higiene e salubridade, cabendo à ele (a,s) a manutenção destas condições, sujeito a penalidades administrativas municipais caso não o faça.

O(A,S) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** concederá passagem de rede de esgoto na divisa do seu lote, quando este estiver ajusante do lote vizinho, desde que, seja comprovada tecnicamente esta necessidade.

CLÁUSULA OITAVA: Caso o lote seja compromissado a duas ou mais pessoas, todas serão consideradas solidariamente responsáveis com os **PROMITENTES VENDEDORES** e os títulos de créditos referentes às

Abelha Day
Eyslene

[Signature]



prestações e demais obrigações contratuais serão de emissão de todos(a) os(a) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)**.

Caso haja emissão de carnê para pagamento, as **PROMITENTES VENDEADORAS** poderá emití-los em nome de um dos adquirentes, ficando os demais solidariamente responsáveis com o titular do carnê.

Em caso de mora e inadimplemento de qualquer das obrigações contratuais por parte do(a,s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** os **PROMITENTES VENDEDORES** poderá notificar qualquer um dos responsáveis solidários para as medidas legais que sejam cabíveis, bem como poderá inscrevê-los em cadastros de inadimplentes, independentemente de notificação prévia.

CLÁUSULA NONA: Todas e quaisquer benfeitorias que forem exigidas pelos Poderes Públicos, e de interesse do(a,s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)**, será(ão) de sua(s) responsabilidade(s), também todos os impostos mesmo quando lançados em nome dos **PROMITENTES VENDEDORES**.

Fica o **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** desde já admitido na posse precária do lote comprometido, que só se tornará definitiva após a liquidação total do preço, débitos oriundos das demais obrigações assumidas e da outorga da escritura definitiva da compra e venda, podendo nele edificar, desde que obedecidas as restrições urbanísticas da legislação municipal, estadual e federal pertinente e a exigência de conservação do imóvel.

Qualquer construção em desacordo com as restrições urbanísticas da legislação aplicável à espécie, ou em desacordo com o estabelecido no presente instrumento, será considerada de má-fé, e por isso mesmo sem nenhum direito à indenização em caso de rescisão do presente contrato, sem prejuízo de ação administrativa e cível a quem tem direito aos **PROMITENTES VENDEDORES** ou qualquer outro dos compradores de lotes no mesmo loteamento.

CLÁUSULA DÉCIMA : Este Compromisso de Compra e Venda poderá ser transferido a terceiros pelo(s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)**, desde que esteja em dia com o pagamento das prestações e demais encargos que lhe são atribuídos por este instrumento. Neste caso os **PROMITENTES VENDEDORES**, terá direito de cobrar a taxa de expediente correspondente a 3% (três por cento) sobre o valor do imóvel, e desde que tenha a anuência expressa dos **PROMITENTES VENDEDORES** e demais formalidades legais, correndo por conta do(a,s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)**, ou do terceiro interessado, as despesas que recaiam sobre a transferência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O(a,s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** fica(m) obrigado a comunicar aos **PROMITENTES VENDEDORES** suas eventuais mudanças de residência ou trabalho, para o caso de intimação a que se refere o artigo 14 do decreto lei nº 3.079 de 15 de setembro de 1938, sob pena de ser considerado perfeita a intimação feita para o endereço constante do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O(a,s) **COMPROMISSÁRIO(A,S) COMPRADOR(A,ES)** desde já reconhece que o presente compromisso de compra é feito em caráter irrevogável e irretratável, admite a adjudicação compulsória, nos termos da legislação em vigor, mas será rescindido na hipótese de infração e onde as normas e preceitos legais da lei 8078/90 - Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS:

Helena
Exilene

[Signature]

[Signature]



condição essencial para que seja mantido o conjunto arquitetônico do loteamento, a observância das restrições a seguir transcritas, que se obrigam a cumprir todos os proprietários e seus sucessores, a saber: Estas restrições são suplementares à legislação municipal, estadual e federal.

Fica estabelecido que os lotes não poderão ser desmembrados;

Fica estabelecido que a área mínima de cada habitação é de 100,00 (cem) metros quadrados;

Recuo de frente – 3,00 m (três metros) contados a partir do alinhamento frontal do lote;

Recuo nos fundos – De acordo com as posturas municipais;

Recuos laterais – 1,50 m (um metro e meio) de cada lado, contados a partir das divisas laterais.

As construções só poderão ser destinadas a residências unifamiliares, não podendo ser utilizadas para comércio, salvo a marina e o lote 01 da Quadra E.

Casos excepcionais serão avaliados e tratados pelos empreendedores, sempre prevalecendo o bom senso, no intuito de preservar o padrão do empreendimento.

1º - Os recuos laterais exigidos de 1,50 m de cada lado, serão considerados da divisa lateral até o alinhamento da alvenaria, sendo que os beirais do telhado poderão ter até 0,80 (oitenta centímetros) de projeção sobre este recuo.

2º - Será permitida a construção de abrigo para autos ou barcos na faixa de recuo lateral, desde que tenha profundidade máxima de 7,00 m (sete metros) e tenha respeitado o recuo mínimo de frente que é de 3 metros.

3º - No caso de fechamento do perímetro da área do lote com muros, estes somente poderão ser executados a partir do recuo mínimo exigido que é de 3 metros.

4º - Será permitida a construção de no máximo 02 pavimentos, sendo um pavimento térreo e um pavimento superior.

A altura máxima da edificação, a partir do piso acabado do pavimento térreo, não poderá exceder 10m (dez metros), tomando-se por referência a parte mais alta da edificação (incluindo cumeeira, platibanda, caixa d'água e casa de máquinas), que devem fazer parte do conjunto arquitetônico e estar dentro dos limites do terreno.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As despesas com operação e manutenção do poço artesiano serão suportadas pelos compradores que estiverem fazendo uso do mesmo. No caso da concessionária de água de Bom Sucesso assumir a operação do sistema de abastecimento, esta obrará a tarifa de consumo de água.

CLÁUSULA ESPECIAL:

-) As imagens publicitárias são meramente ilustrativas, podendo os empreendedores realizá-las de forma diferente das imagens sugeridas nas peças publicitárias. Ficando assegurado aos compradores todas as infraestruturas exigidas pelo município e órgãos competentes, conforme descrito na Cláusula Segunda, item a.
-) O lote de terreno nº 01 da Quadra E será preferencialmente, destinado à construção de marina e será comercializado para o comprador que se comprometer a construir a referida marina, sendo que o modelo demonstrado nas peças publicitárias é uma sugestão, podendo o adquirente construir outro modelo.
-) Após a conclusão das obras de infraestrutura, os adquirentes de lotes poderão constituir uma Associação de Moradores, se a maioria assim o desejar, para estabelecer normas de convivência, disciplinar o tráfego

Helio May
Eislene

[Signature]



de veículos, cuidar do paisagismo e limpeza das praças, da segurança patrimonial e manutenção dos equipamentos instalados no empreendimento.

-) Em 25/09/2021 em Assembléia Geral Extraordinária, os adquirentes aprovaram o Estatuto e o Regimento Interno e a constituição da Associação de Moradores do Murano Loteamento Náutico, CNPJ 43.872.979/0001-09, devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

No presente ato, os Compradores se associam à citada Associação e se comprometem a cumprir o Estatuto e o Regimento Interno, em anexo.

- | As Áreas Verdes, por força de Deliberação do CODEMA serão cercadas com mourões e arame em toda sua extensão. Os adquirentes de lotes que confrontam com as áreas verdes se comprometem a mantê-las, salvo, se obtiverem autorização expressa do referido órgão de meio ambiente para retirá-las ou modificá-las.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Bom Sucesso, Estado de Minas Gerais, para dirimir qualquer litígio decorrente deste contrato, renunciando os(as) contratantes a qualquer outro, mesmo que privilegiado.

como assim estão justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na um só efeito, com as duas testemunhas que a tudo viram e assistiram.

Bom Sucesso MG - MG, 07 de Agosto de 2023.

emitentes Vendedores:

JC ELIAS IMOVEIS LTDA

MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

HÉLIO NAVES

GISLENE MACHADO DA SILVA NAVES

promissário(a,s) Comprador(a,es):

DANIEL CARVALHO

JOYCE DORIA RODRIGUES

temunhas:

Bruno Cruvinel Elias - CPF: 075.388.938-60

Catarina Gonçalves de Castro - CPF: 591.292.126-34

4.3 Documento de posse do imóvel – Certidão de Numeração



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

PÇA. BENEDITO VALADARES, 51 – CENTRO – 37220-000 – BOM SUCESSO – MG.

PABX.: (35) 3841-1207

email: pmbsucesso@netbom.com.br

CERTIDÃO DE NUMERAÇÃO

Certifico que o terreno cadastrado no Setor 09, Quadra 87, Lote 25, Localizado à Rua das Palmeiras, Murano Loteamento Náutico, Macaia - Distrito de Bom Sucesso/MG, em nome de Daniel Carvalho será numerado de acordo com o cadastro municipal:

Rua das Palmeiras, Nº 210,

Antiga Rua Projetada 01 do Loteamento.

Lei Municipal 3.683/2021 de 01 de outubro de 2021 que dá nome à Rua.

OBS: A expedição desta certidão, não implica no reconhecimento por parte da prefeitura no direito de propriedade do terreno.

Bom Sucesso, 14 de setembro de 2023.



Divisão de Engenharia

5. PLANO DE UTILIZAÇÃO PRETENDIDA - PUP

LOTE 10 – QUADRA 87 – SETOR 09 – MURANO LOTEAMENTO NÁUTICO

**BOM SUCESSO – MG
MARÇO DE 2024**

5.1 Informações gerais

Tabela 1: Informações gerais

INFORMAÇÕES GERAIS		
3.1.1 - QUALIFICAÇÃO DO REQUERENTE: Engenheiro Civil/Professor		
Nome: Daniel Carvalho	CPF: 005.820.976-06	
Endereço: Rua Afonso Pedro da Silva, 348	Bairro: Jardim das Magnólias	
Município: Lavras	UF: MG	CEP: 37.205-274
Telefone(s): (35) 9.9112-4021	e-mail: danielnaja@hotmail.com.br	
3.1.2 - IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE: Lote urbano		
Denominação: Lote 10 – Quadra 87 – Setor 09 – MURANO LOTEAMENTO NÁUTICO		
Município: Bom Sucesso – MG		
Localização /Logradouro: Rua das Palmeiras nº 210		
3.1.3 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		
Nome: José Alves Junqueira Júnior		
CPF: 02894313608	Nº de registro no CREA: 280481MG	
Título Profissional: Engenheiro Agrícola e Engenheiro Civil		
Endereço: Rua Lagoa Dourada nº 96	Bairro: Cond. Lago dos Ipês	
Município: Lavras	UF: MG	UF: MG
Telefone(s): (35) 9-9702-7981	e-mail: jose.junqueira@ifsudestemg.edu.br	

5.2 Caracterização física do local

Bom Sucesso faz parte da bacia hidrográfica do Rio Grande (GD2), conforme demonstrado na figura 1, sendo banhada por dois importantes rios desta região, o município se situa às margens do Pirapitinga, que é afluente direto do rio das Mortes, que por sua vez deságua diretamente na UHE do Funil. Com relação aos solos da região, predominam os latossolos, com maior influência do Latossolo vermelho amarelo distrófico típico – LVAd23 (Fonte: IDE-SISEMA).

O terreno em análise está localizado no município de Bom Sucesso, às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica do Funil, nas coordenadas geográficas (Datum SIRGAS 2000) 21°09'55.53"S e 44°53'45.29"W (Figura 2) e possui uma área de APP equivalente a aproximadamente 1000 m².

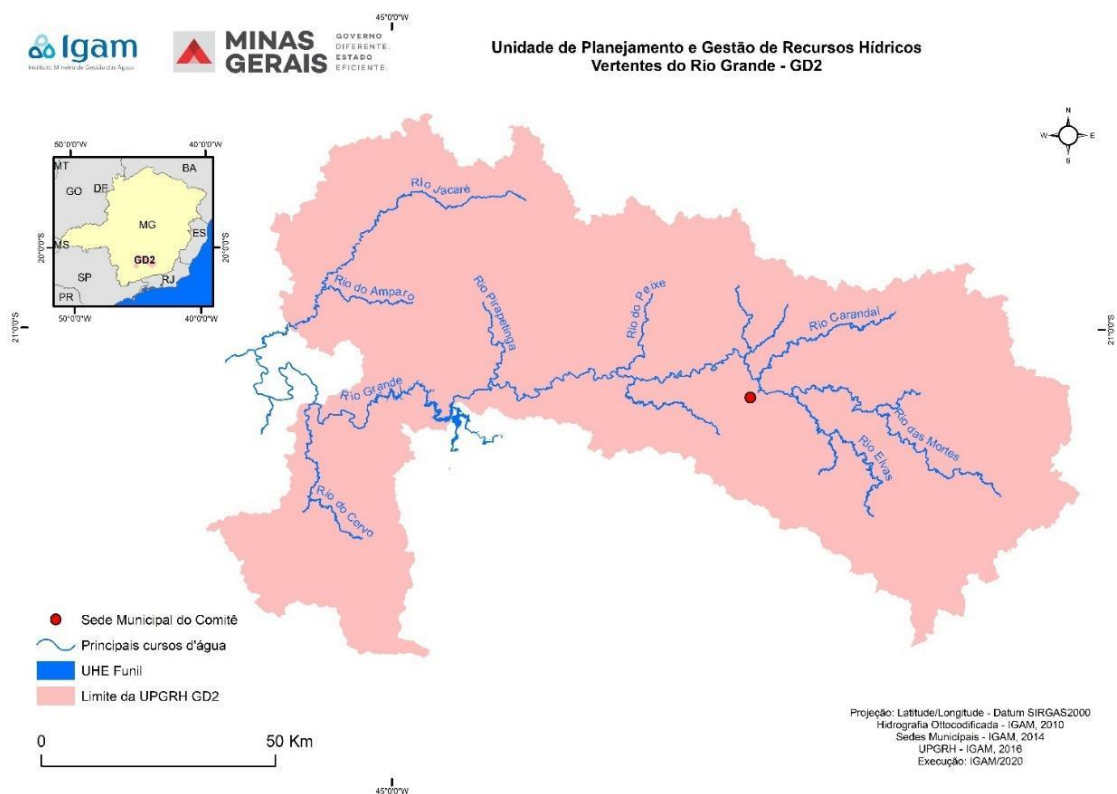


Figura 1: Unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos do rio Grande – GD2.
Fonte: <http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais-mg/gd2-cbh-do-rio-grande>



Figura 2: Localização do terreno.

5.3 Intervenções de baixo impacto na APP

5.3.1 Objetivos e justificativas das intervenções

i. Objetivos:

As intervenções aqui propostas têm por finalidade propiciar ao proprietário deste imóvel e a sua família a utilização da APP para se ter acesso ao espelho d'água a fim de desfrutar de práticas de lazer e turismo no reservatório. Deve-se destacar que “lazer e turismo” são usos contemplados como “usos múltiplos” da água conforme é reconhecido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e na política nacional de recursos hídricos. Ademais, ainda merece destaque que no PACUERA da UHE do Funil, é previsto este tipo de uso em função da beleza natural cênica proporcionada pelos aspectos ambientais do reservatório.

ii. Justificativas:

A área prevista para a utilização se trata de um local com uso consolidado e área legalmente prevista para tal, conforme os ditames da Lei Federal nº 12.651/2012, a qual recepcionou a Resolução 302/2002 que trata do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios (PACUERA). Além disso, pretende-se com uma das intervenções (muro de contenção), impedir a desestruturação do solo da margem do reservatório, auxiliando na contenção e reduzindo seu assoreamento.

Conforme apresentado no PACUERA, o solo do local é classificado como Argissolo, embora apresente boas características estruturais, a grande utilização do espelho d'água com embarcações, e a consequente formação de pequenas ondas estão causando a erosão da margem em diversos pontos da orla e o consequente assoreamento do lago. Assim, além da utilização como recreação da área, espera-se que, com as intervenções ambientais de baixo impacto, possamos auxiliar na preservação do local.

Além disso, a aquisição do terreno às margens do lago se deu em função de uma melhoria na qualidade de vida do proprietário e sua família, que espera poder utilizar o local para o lazer e a prática desportiva.

5.3.2 Intervenções solicitadas

A apresentação desse PUP refere-se a solicitação de autorização para a intervenção considerada de baixo impacto para a edificação das seguintes estruturas:

1. Pier;
2. Passarela de acesso ao pier;
3. Alambrado nas laterais;
4. Rampa de lançamento de embarcações;
5. Enrocamento;
6. Casa de bomba;
7. Substituição da brachiaria por grama esmeralda;
8. Quiosque;
9. Caramanchão;
10. Quadra de beach tênis
11. Mini-campo de futebol;
12. Perfuração de poço.

Deve-se destacar que o projeto arquitetônico ainda está em processo de desenvolvimento, desse modo ainda não é possível de apresentar a localização exata das intervenções na área de APP, apenas a área (m²) que irão ocupar, a única exceção é com relação ao enrocamento e aos alambrados nas divisas do terreno.

5.3.3 Construção de píer

Pretende-se construir um píer na margem direita (Figura 3) da represa, sem que haja impermeabilização deste.

A largura da faixa de acesso (dentro do espelho d'água do reservatório da UHE Funil) ao píer será de 2 x 6 metros de comprimento (12 m²), sendo esta considerada o ponto de intervenção em APP. Logo a intervenção é caracterizada como atividade de baixo impacto por não ultrapassar os doze 12 m (doze metros) conforme descrito na DN COPAM 236/2019.

É necessário salientar que o píer será edificado com estrutura de madeira cravada no leito do reservatório e dotado de um piso de ripas (largura de 10 cm). No píer não será

gerado nenhum tipo de efluente, sendo utilizado apenas para apreciar a beleza cênica do local.



Figura 3: Possível localização geográfica da construção do píer.

5.3.4 Construção de passarela de acesso ao píer

Para se ter acesso ao píer que será edificado, pretende-se construir uma “passarela” de pedras intertravadas (lajão), conforme pode ser visualizado na figura 4 a seguir, sem que haja impermeabilização, permitindo a infiltração de água proveniente da chuva ou irrigação do gramado que será implantado.

A largura da faixa de acesso ao píer (na APP, fora do reservatório da UHE Funil) é de 1,6 x 50 metros de comprimento, sendo esta área (80 m²) considerada a intervenção de baixo impacto na APP (1,6 m = duas passarelas de 0,8 m cada, com faixa de gramado no meio).

Deve-se destacar que para a construção dessa passarela o nível do terreno será rebaixado em alguns centímetros nas proximidades da futura casa que será construída, ou seja, haverá uma movimentação de terra na área de APP, contudo, após a movimentação, o solo será novamente coberto pela vegetação de gramíneas entre os intertravados, conforme apresentado abaixo.

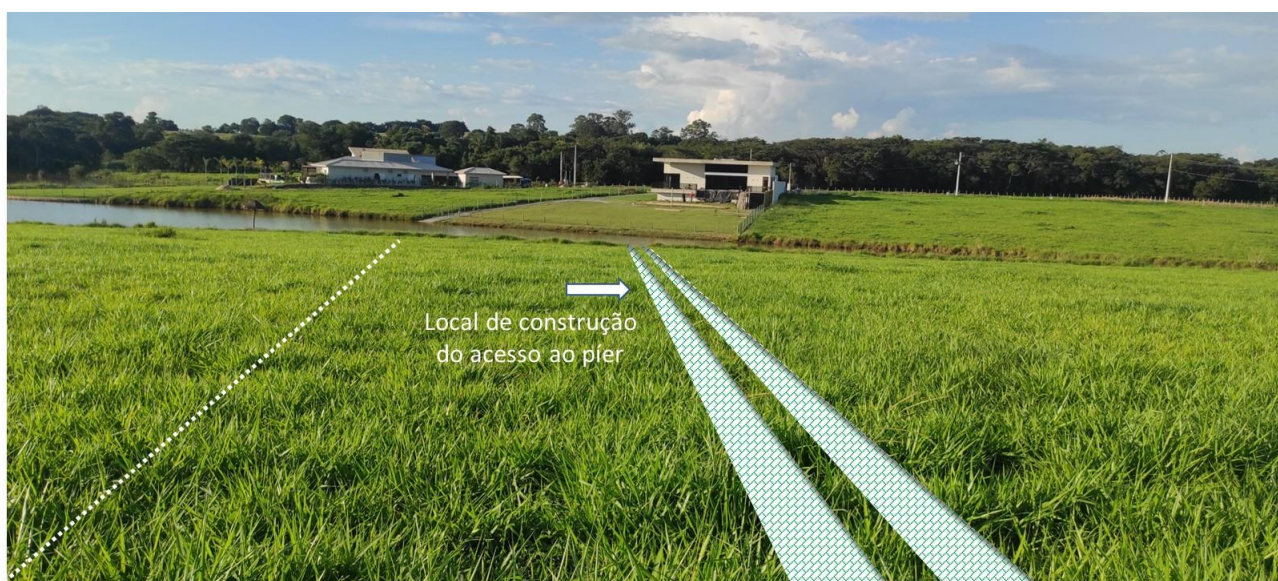


Figura 4: Possível localização geográfica do acesso ao píer.

5.3.5 Construção de alambrado nas laterais

Nas duas extremidades do lote que fazem divisa com o reservatório serão construídas cercas do tipo alambrado. Parte dos alambrados estarão dentro da APP (Figura 5) e são necessárias para impedir a entrada de animais e para demarcar de forma física as divisas entre os lotes, uma vez que estes se encontram abertos. Os dois alambrados totalizam 100 metros lineares de comprimento com largura de 0,15 m.

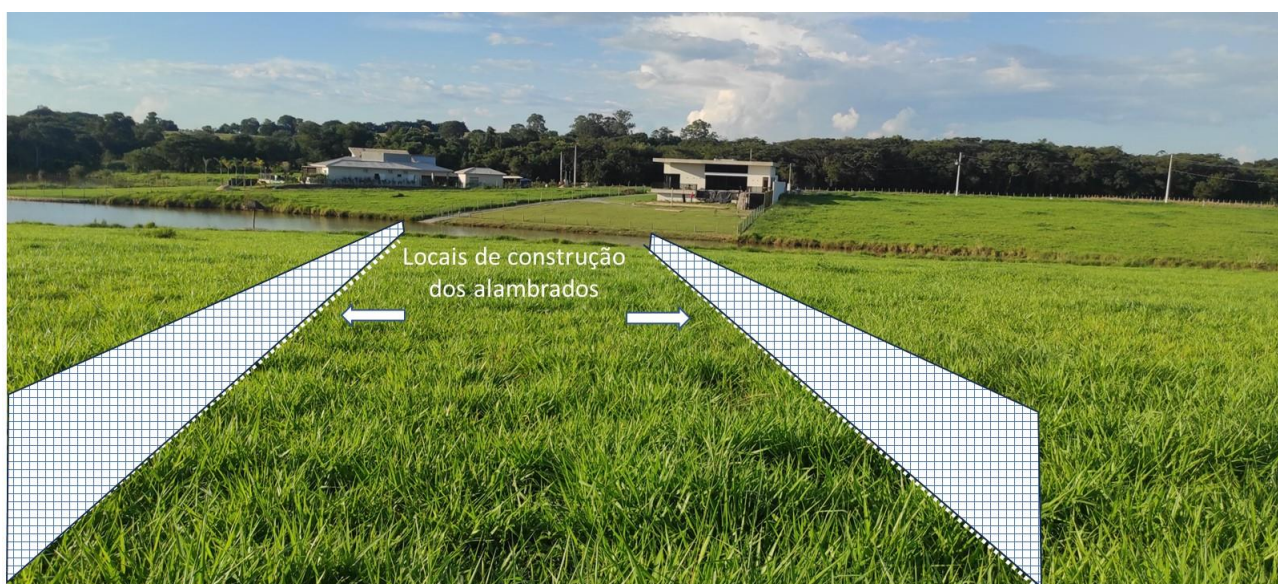


Figura 5: Localização geográfica dos alambrados que deverão ser implantados.

5.3.6 Construção de rampa de lançamento de embarcações

Pretende-se construir uma rampa de lançamento de embarcações na área da APP. A rampa ficará localizada próxima a divisa com o lote 9 (Figura 6) e será construída com blocos de concreto intertravados assentados em contrapiso de concreto magro.

A rampa de lançamento para as embarcações terá largura de 3,0 m e comprimento de 5,0 metros, totalizando uma área de intervenção de 15,0 m² conforme a localização apresentada na figura 6.

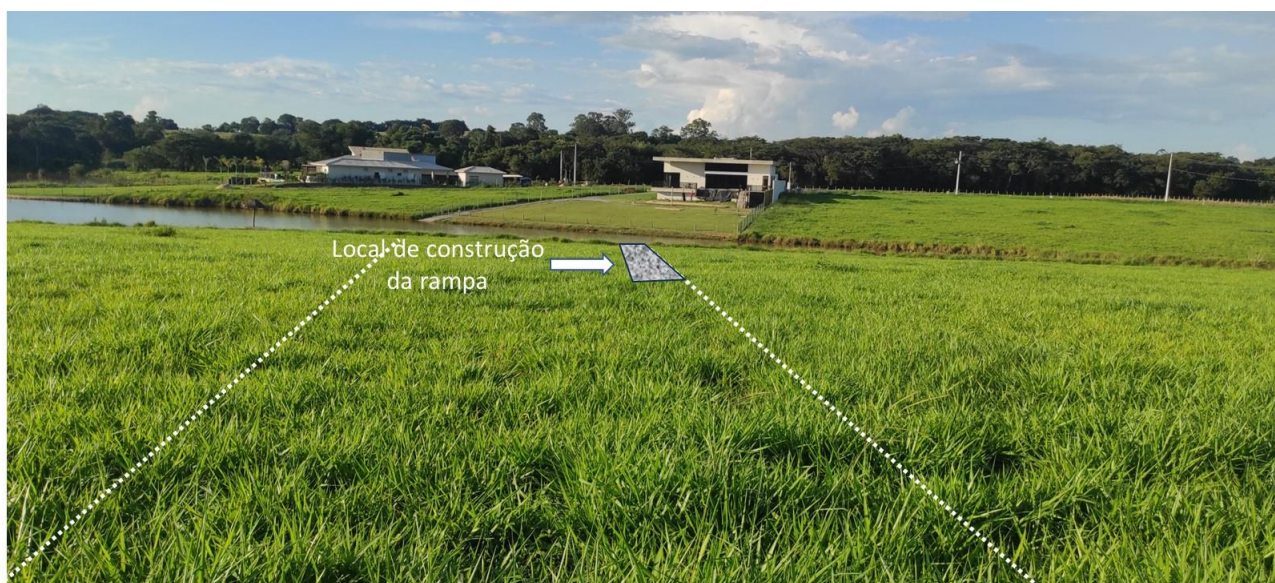


Figura 6: Local onde será possivelmente será edificada a rampa de lançamento de embarcações.

5.3.7 Construção de enrocamento na margem

Vale ressaltar que já existem em outros lotes nas margens da represa do Funil muros de contenção na borda limítrofe dos lotes fazendo divisa com o espelho d'água, tendo como utilidade a contenção de possíveis processos erosivos nas margens ocasionados pela movimentação da água (pequenas ondas) e atrito com o solo. Nesse caso, considerando a característica do solo no local, a construção desse muro é desejável e servirá como uma medida de manejo e conservação do solo e da água no local.

Esse muro será construído com a técnica conhecida como “pedra seca”, que consiste na utilização de pedras de granito intercaladas com argamassa de cimento e areia para sua fixação. O muro terá largura aproximada de 20 cm e sua construção se dará em toda a borda

limítrofe do terreno, perfazendo um comprimento de 20,00 metros. As figuras abaixo apresentam o local de construção do enrocamento e um exemplo de como será construído.



Figura 7: Local onde será edificado o muro de contenção de processos erosivos.



Figura 8: Exemplo de enrocamento que será edificado.

5.3.8 Construção de casa de bomba para irrigação.

Pretende-se construir uma casa de bomba para irrigação do gramado que será implantado na área da APP. A casa de bomba ficará localizada próxima a divisa com o lote 11 da quadra do loteamento (Figura 9) e será construída de alvenaria com tijolos cerâmicos.

A casa de bomba terá largura de 0,5 m e comprimento de 1,0 metros, totalizando uma área de intervenção de 0,5 m² conforme a localização aproximada apresentada na figura 9, conforme já mencionado a localização exata ainda não foi definida.

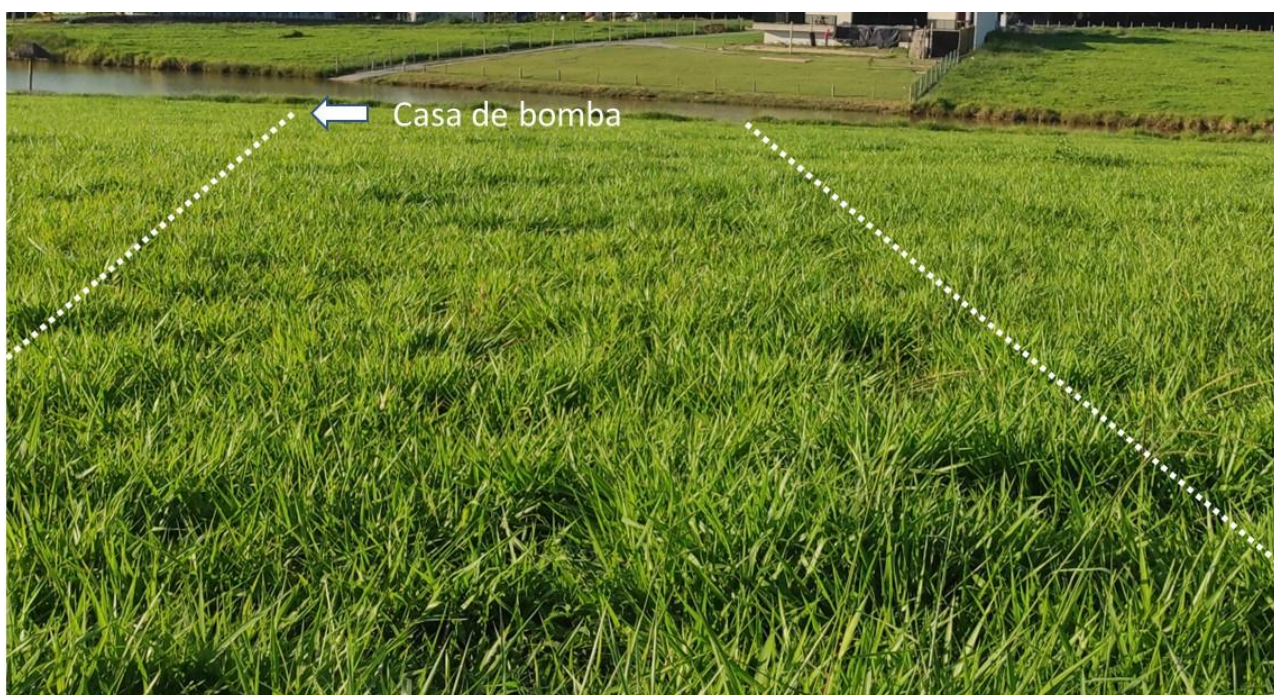


Figura 9: Local onde será construída casa de bomba para irrigação.

5.3.9 Substituição da pastagem por grama esmeralda

A DELIBERAÇÃO NORMATIVA CODEMA Nº 02/2019 DE 13 DE MARÇO DE 2019, dispõe sobre compensação ambiental para supressão de vegetação de porte arbóreo e **intervenção em Área de Preservação Permanente (APP)**, decorrente de Processo de Licenciamento Ambiental, no âmbito do município de Bom Sucesso/MG.

De acordo com o Art. 2º da referida DN, especificamente com base no item V transcrito abaixo, tem-se:

V– Intervenção em APP: qualquer tipo de intervenção como impermeabilização, uso, edificações, movimento de terra ou supressão de vegetação, em área legalmente definida como de preservação permanente pela legislação em vigor (Grifo nosso);

Especificamente sobre o item grifado acima, “supressão da vegetação”, tem-se que não é o caso dessa solicitação em tela, pois **não se trata aqui de “suprimir uma vegetação arbórea ou qualquer outra vegetação natural existente no local”**, mas sim de substituir uma gramínea (exótica) por outra, sendo a substituição da Brachiaria decumbens existente no local, por grama esmeralda.

Deve-se destacar que a Brachiaria era utilizada neste local como pastagem, uma vez que antes da concepção desse loteamento o local era uma fazenda que tinha como objetivo a produção de leite (gado de leite).

Portanto, a solicitação de substituição dessa vegetação (pastagem) exótica, não pode ser entendida como supressão da vegetação. Contudo, é necessário deixar registrado para esse conselho de meio ambiente que se pretende fazer a substituição das gramíneas, e solicitar sua autorização, todavia, que não seja empregado o disposto no Art. 8º da DN 02/2019. A figura 10 a seguir mostra claramente o tipo de vegetação existente no local.



Figura 10: Vegetação existente no local.

5.3.10 Perfuração poço para captação de água subterrânea.

Pretende-se fazer perfuração do solo (Localização aproximada na Figura 11), poço tubular para captação de água subterrânea. A Laje do poço terá a largura de 1,0 m e 1 m de comprimento, totalizando 1,0 m². Para a perfuração do poço será realizado todo o procedimento junto aos órgãos competentes.



Figura 11: Local onde será construída casa de bomba para irrigação.

5.3.11 Construção de quiosque e caramanchão.

Será edificado um pequeno quiosque na APP, em formato circular, com diâmetro de 3 metros (descontando o beiral de 0,5m), totalizando uma área de aproximadamente 9,6 m². O quiosque será construído de madeira e cobertura de piçarra, semelhante ao apresentado na imagem ilustrativa a seguir (Figura 12).

Também pretende-se construir um pequeno caramanchão na APP, em formato retangular, com comprimento de 4 metros e largura de 2 metros, totalizando uma área de aproximadamente 8,0 m². Essas duas estruturas, assim como já mencionado, ainda não possuem local definido para a edificação, é certo de que estão em área de APP.

Em ambas as estruturas serão utilizados técnicas e materiais que propiciarão proteção do meio ambiente.



(a)



(b)

Figura 12: Imagens ilustrativas do quiosque (a) e caramanchão (b).

5.3.12 Construção de área para prática de esportes (futebol e beach tênis).

Será edificado um pequeno campo de futebol na APP (gramado), em formato retangular, com comprimento de 18 metros e largura de 10 metros, totalizando uma área de aproximadamente 180,0 m². Esse campo será gramado com grama esmeralda assim como toda a área de APP, sendo apenas necessário uma movimentação de terra para nivelar o local.

Também pretende-se construir uma quadra para a prática do beach tênis, também em formato retangular, com comprimento de 16 metros e largura de 8 metros, totalizando uma área de aproximadamente 128,0 m². Nessa quadra será utilizada areia de rio, que promove grande permeabilidade e infiltração de água. Nessa intervenção também será necessário movimentação de terra para nivelar o local.



Figura 13: Imagens ilustrativas da localização da quadra de beach tênis e do minicampo de futebol.

5.4 Resumo das intervenções de baixo impacto

Este item destina-se a apresentação do resumo das intervenções de baixo impacto na APP que estão sendo propostas neste documento, e quais serão as compensações necessárias ao município. Para tanto será utilizado como base as informações dispostas na DELIBERAÇÃO NORMATIVA CODEMA Nº 02/2019 de 3 de março de 2019, que dispõe sobre compensação ambiental para as referidas intervenções.

A tabela 2 a seguir apresenta os valores em UFM a serem recolhidos pelo município em função do tipo e quantidade da intervenção nas APP's, já a tabela 3 apresenta um resumo das intervenções que estão sendo solicitadas, bem como a área total considerada.

Tabela 2: Tabela de compensação da DN CODEMA 02/2019

a.	Espécies exóticas / frutífera com altura até 3m	5 UFM*
b.	Espécie exótica/frutífera com altura superior a 3m	7 UFM
c.	Espécie nativa/ protegida por lei	10 UFM
d.	Intervenção em APP/sem supressão arbórea/vegetação (fração de 50 m ²)	5 UFM
e.	Intervenção em APP/com supressão arbórea/vegetação (fração de 50 m ²)	10 UFM
f.	Regularização ambiental sem supressão arbórea/vegetação (fração de 50m ²)	10 UFM
g.	Regularização ambiental sem supressão arbórea/vegetação (fração de 50m ²)	20 UFM

*UFM: Unidade Fiscal Municipal. O valor atual da UFM do município de Bom Sucesso/MG foi estabelecido no Decreto nº 3494/2019, conforme transcrito a seguir: Art. 1º - A Unidade Fiscal Municipal – UFM, do Município de Bom Sucesso – MG, para o exercício de 2019 será de 30,92 (trinta reais e noventa e dois centavos) (BOM SUCESSO, 2019).

Tabela 3: Tabela de compensação das intervenções

Intervenções	Área (m ²)
Pier	12,0
Passarela de acesso ao píer	80,0
Alambrado	15,0
Rampa de lançamento de embarcações	15,0
Muro de contenção	4,0
Substituição de vegetação nativa	0,0
Construção da casa de bomba de irrigação	0,5

Perfuração de poço	1,0
Quiosque	9,6
Caramanchão	8,0
Quadra de beach tênis	128
Campo de futebol	180
Total das intervenções	453,1

Considerando a tabela 3 acima, bem como a área total das intervenções, tem-se que a quantidade total é de: $453,1 \text{ m}^2 / 50 \text{ m}^2 = 9,06$. Nesse caso, utiliza-se o valor de 5 UFM's por cada fração de 50 m² de intervenção, chega-se a um valor de 45,31 UFM ($9,06 * 5$) (item "d" da tabela 2). Com isso, ainda de acordo com o item "d" da tabela 2, e utilizando o valor de R\$ 41,03/UFM, estabelecido no Decreto nº 3494/2019, tem-se o total de **R\$ 1.859,07** (**Um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sete centavos**).

5.5 Medidas compensatórias propostas

Qualquer intervenção em área de preservação permanente (APP) é passível de compensação ambiental, sendo previstas, inclusive, na Deliberação Normativa do CODEMA nº 02/2019 as modalidades de compensação pecuniária, no incentivo de atividades de educação e mitigação de impactos ambientais e na recuperação de áreas degradadas conforme o artigo 7º e 8º, a saber:

Art. 7º - Além da reposição de espécies e pagamento da compensação ambiental, são também consideradas e admitidas outras formas de compensação ambiental como:

- I. Plantio ou fornecimento de mudas de árvores com pelo menos 1,20m de altura;*
- II. Arborização de praças ou áreas verdes do município;*
- III. Arborização dos passeios e canteiros dos bairros;*
- IV. Fornecimento de equipamentos como: lixeira seletiva, placas educativas e outros congêneres;*

- V. *Custeio dos equipamentos para jardinagem para serem utilizados nas áreas públicas;*
- VI. *Custeio dos materiais para serem utilizados no cercamento de área verde, tais como: mourões de cimento ou eucalipto tratado, tela, arame;*
- VII. *Fornecimento de cartilhas ou materiais gráficos para serem utilizados em ações de educação ambiental, com modelo a ser fornecido pelo CODEMA ou Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente.*

Diante das possibilidades de compensação descritas acima, este requerente propõe o pagamento de R\$ 1.859,07 (Um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sete centavos) de acordo com o previsto na DN CODEMA nº 02/2019. Contudo, considerando o caráter consultivo do CODEMA, estamos dispostos a atender outras formas de compensação cabíveis e aplicáveis para a situação, desde que não aplicada de forma cumulativa ao apresentado nos itens anteriores.

5.6 Anotação de responsabilidade técnica - ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242693821

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico	
JOSE ALVES JUNQUEIRA JUNIOR	
Título profissional: ENGENHEIRO AGRÍCOLA	RNP: 1419874578 Registro: 280481MG
2. Dados do Contrato	
Contratante: Maria Lucia Pereira	CFF/CNPJ: 699.062.896-00
TRAVESSA Pedro Gomide	Nº: 270
Complemento:	Bairro: Vila Martins
Cidade: LAVRAS	UF: MG
	CEP: 37200346
Contrato: Não especificado	Celebrado em: 15/01/2024
Valor: R\$ 3.500,00	Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação Institucional: Outros	
3. Dados da Obra/Serviço	
LOTEAMENTO Rua das Palmeiras	Nº: 270
Complemento:	Bairro: Murano
Cidade: BOM SUCESSO	UF: MG
Data de Início: 15/01/2024	CEP: 37200000
Previsão de término: 29/01/2024	Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: AMBIENTAL	Código: Não Especificado
Proprietário: Maria Lucia Pereira	CFF/CNPJ: 699.062.896-00
4. Atividade Técnica	
14 - Elaboração	Quantidade
80 - Projeto > MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL	1,00
80 - Projeto > MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.3 - DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL	1,00
80 - Projeto > MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL	1,00
Unidade	
	un
un	
un	
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART	
5. Observações	
Intervenção de baixo impacto em APP	
6. Declarações	
- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004. - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar - Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/legislacao/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informo ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente de que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros. - Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.	
7. Entidade de Classe	
ASSEAL - Associação de Engenheiros e Agrônomos de Lavras e Região	JOSE ALVES JUNQUEIRA JUNIOR-02894313608
	JOSE ALVES JUNQUEIRA JUNIOR - CPF: 028.943.136-08
8. Assinaturas	
Declaro serem verdadeiras as informações acima	
Lavras, 23 de janeiro de 2024	
Local	data
Maria Lucia Pereira - CPF: 699.062.896-00	
9. Informações	
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.	

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sigbo.com.br/publico/>, com a chave: 15W0c
Impresso em: 23/01/2024 às 07:40:11 por: j, ip: 179.152.165.142

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





PUP – PLANO DE UTILIZAÇÃO PRETENDIDA



Responsável Técnico: José A. Junqueira Alves
Eng. Civil – Eng. Agrícola, Dr. em Recursos Hídricos
CREA MG 280481

Requerente: Daniel Carvalho